

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4664/2533

นาย สวัสดิ์ เปาโรหิตย์ ผู้ชำระบัญชี ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด

สิน วา ณิชย์ ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิต ไฮเต็ล กับ
พวก

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420, มาตรา 797, มาตรา 1259 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (14), มาตรา 142, มาตรา 183, มาตรา 249

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นผู้เช่าอาคารของ จ. แล้วให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2
หุ้นส่วนผู้จัดการเช่าช่วงเพื่อทำโรงแรมเมื่อ จ. ถึงแก่กรรม การที่จำเลยที่ 3 ในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของจ. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ย่อมเป็นการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายที่ จ. ผู้ให้เช่าและห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ผู้เช่ามีนิติสัมพันธ์ต่อกัน
ตามสัญญาเช่าอาคาร และการที่จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ก็เป็นมูล
กรณีจากการที่คู่กรณีในสัญญาจะปฏิบัติการชำระหนี้ต่อกันตามข้อสัญญา ส่วนการที่
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญา ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิของจำเลยที่ 3 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่
4 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต
หรือจงใจกระทำการฉ้อโกงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แม้ตาม
คำฟ้องโจทก์จะได้บรรยายถ้อยคำเป็นทำนองว่า จำเลยทั้งสี่ไม่สุจริต การกระทำ

จ้อโกงโจทก์อันเป็นละเมิด แต่ฟ้องโจทก์ในตอนต้นก็บรรยายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนนั้นไว้โดยละเอียดแล้วและตามคำขอท้ายฟ้อง โจทก์ก็ขอให้จำเลยชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ตามสัญญาด้วย เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมาเช่นนี้ ศาลก็มีหน้าที่ต้องปรับใช้กฎหมายเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่น่าสืบกันมา การนำสืบข้อเท็จจริงของโจทก์จึงไม่ต่างกับฟ้อง จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้ ส. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผู้ชำระบัญชีย่อมมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเกี่ยวกับการชำระบัญชีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1259(1) และแม้คำฟ้องของโจทก์จะมีคำว่า ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ต่อท้ายชื่อของ ส. ก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นการฟ้องคดีในนามของผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ คำว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดี" หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่บังคับคดีซึ่งสังกัดอยู่ในกรมบังคับคดี มิได้มีความหมายจำกัดเฉพาะอธิบดีกรมบังคับคดี หรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายเท่านั้น ดังนั้นเมื่อปรากฏว่ากองพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมบังคับคดีมีหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชย์ก่อสร้างตามคำสั่งศาล เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชย์ก่อสร้างเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้นของนางจื่อ ลิมปิชาติมีกำหนดเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2514 ค่าเช่าเดือน

ละ 3,350 บาท แล้วได้ให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เข้าช่วงอาคารพาณิชย์ดังกล่าว เพื่อทำโรงแรมมีกำหนดเวลา 10 ปี โดยผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าเช่าเดิมและค่าตอบแทนการก่อสร้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างอีก เดือนละ 27,000 บาทนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2514 เป็นต้นไป หลังจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2517 นายวินัย วามวาณิชย์ หุ้นส่วนคนหนึ่งได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง และหุ้นส่วนคนอื่นเป็นสองคดี คดีแรกศาลพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างใช้เงินให้นายวินัย 170,716 บาท ส่วนคดีหลังศาลพิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วน และตั้งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชี คดีทั้งสองสำนวนนั้นถึงที่สุดแล้ว ต่อมา ปีพ.ศ. 2515 นางจือเจ้าของอาคารถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดก ครั้นปี พ.ศ. 2518 นายวินัยขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีอายัดเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างเดือนละ 27,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้เช่าช่วงจะต้องชำระให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตามสัญญาเช่าช่วงนายฮึงจ๊ว แซ่โต้ว ยื่นคำร้องว่า เงินดังกล่าวเป็นของตนเพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง ได้โอนสิทธิการเช่าอาคารให้ตนแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2516 คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกคำร้องของนายฮึงจ๊ว หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้เช่าช่วงได้ชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตลอดมา จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2525 แล้วไม่ชำระ โจทก์ทวงถามจำเลยที่ 1 ที่ 2 อ้างว่าได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับจำเลยที่ 3 ผู้จัดการมรดกของนางจือและชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนการก่อสร้างให้จำเลยที่ 3 โดยตรงแล้วให้โจทก์เรียกเงินดังกล่าวจากจำเลยที่ 3 โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามจำเลยที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 3 อ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2525 แล้ว จำเลยที่ 4 เป็นทนายความได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ทำการฉ้อโกงห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้านี่ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มิให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างจากจำเลยที่ 1 ที่ 2

เดือนละ 27,000 บาท นับแต่เดือนกันยายน 2525เป็นต้นไปและจำเลยที่ 3 ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับโจทก์ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวให้มีผลเป็นการย้อนหลังโดยมิชอบ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 เดือนละ 27,000 บาท เข้าในกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชนิชย์ก่อสร้าง นับแต่เดือนกันยายน 2525 ถึงเดือนสิงหาคม 2526 เป็นเวลา 12 เดือนเป็นเงิน 324,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 324,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างแต่ละเดือนนับแต่เดือนกันยายน 2525ถึงเดือนสิงหาคม 2526 เป็นเงิน 13,162.50 บาท และชำระค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์อีกเดือนละ 27,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่เดือนกันยายน 2526 จนกว่าชำระเสร็จตามสัญญา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับจำเลยที่ 3 ผู้จัดการมรดกของนางจือ เจ้าของอาคารเดิมโดยสุจริตเพราะจำเลยที่ 3 อ้างว่าผู้เช่าเดิมหมดสิทธิการเช่าแล้ว และได้สมคบกับจำเลยที่ 3 จ้องโกงโจทก์ จ้องโกงโจทก์ จ้องฉลหรือกระทำละเมิดดังโจทก์กล่าวอ้าง จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ชำระค่าเช่าให้จำเลยที่ 3 เดือนละ 27,000 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2525 ตามสัญญาเช่าตลอดมาจนบัดนี้

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ศาลได้พิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชนิชย์ก่อสร้างและตั้งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ชำระบัญชีมิได้ตั้งนายสวัสดิ์ เปาโรหิตย์ หรือผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชี เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายหมายถึงอธิบดีกรมบังคับคดีหรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย โจทก์ไม่ใช่เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีไม่มีอำนาจฟ้อง เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชนิชย์ก่อสร้างได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับนางจือมีกำหนด 20 ปี และได้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่าช่วงทำโรงแรมมีกำหนด 10

ปี ในระหว่างอายุการเช่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าได้โอนสิทธิการเช่าให้นายอิงจั่วโดยทายาทของนางจื่อให้ความยินยอมแล้วต่อมานายอิงจั่วผิดสัญญาเช่าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าเดิมทำกับนางจื่อ จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางจื่อจึงได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 บอกเลิกสัญญาเช่ากับนายอิงจั่ว ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาไม่เป็นการละเมิด และห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าเดิมไม่เสียหายเพราะมิได้เป็นผู้เช่าแล้ว จำเลยที่ 3 ได้ชี้แจงให้โจทก์ทราบและไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่าย้อนหลัง จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ ในคดีที่นายวินัยขออายัดเงินค่าเช่าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างนั้น เป็นการขออายัดชั่วคราวซึ่งจำเลยที่ 2 ลูกหนี้ของห้างดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหมายอายัดของศาลโดยส่งเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างเดือนละ 27,000 บาท ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2520 จนคดีดังกล่าวถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาจำเลยที่ 2 ก็ยังส่งค่าเช่าต่อไปทั้ง ๆ ที่โจทก์หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าต่อไปแล้วนับแต่คดีดังกล่าวถึงที่สุด และจำเลยที่ 2 ไม่เคยชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2525 ตามฟ้อง หากชำระให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่ทราบว่าคดีที่นายวินัยเป็นโจทก์ได้ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนั้นสัญญาเช่าช่วงระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งมีกำหนด 10 ปี ได้ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2524 แล้วห้างดังกล่าวหรือโจทก์ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าดังกล่าวจากจำเลยหลังจากนั้นอีกต่อไป

จำเลยที่ 4 ให้การว่า เป็นทนายความของจำเลยที่ 3 ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทของนางจื่อ ให้บอกเลิกการเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง และนายอิงจั่วและเป็นผู้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปทำสัญญาเช่าโดยตรงกับจำเลยที่ 3 เพราะผู้เช่าทั้งสองรายดังกล่าวต่างกระทำผิดสัญญาเช่าจำเลย

ที่ 4 ได้กระทำในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 โดยสุจริตไม่ได้ร่วมกันทำ
ละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าช่วงให้แก่
โจทก์เดือนละ 27,000 บาท นับแต่เดือนกันยายน 2525 ถึงเดือนสิงหาคม 2526
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินค่าเช่าแต่ละเดือนนับแต่เวลาที่
ผิดนัดชำระในแต่ละเดือนจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายนับแต่เดือน
กันยายน 2526 อีกเดือนละ 27,000 บาท จนกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะออกจากอาคารที่
เช่าช่วง ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 เสียด้วย และ
ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ที่ 4 คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไป
ทั้งหมด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1
ที่ 2 ชดใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้องเพราะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทราบข้อความในสัญญาเช่า
และสัญญาเช่าช่วงว่าจำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสิน
วาณิชย์ก่อสร้าง แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาไม่สุจริตจงใจกระทำการฉ้อโกงโจทก์
เพื่อให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 มาทำสัญญาเช่ากับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ขึ้นใหม่อันเป็นการกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์นั้นเห็นว่า การที่จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางจื่อใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดวาณิชย์ก่อสร้างเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ที่นางจื่อผู้ให้เช่าและห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่ามีนิติสัมพันธ์ต่อกัน

ตามสัญญาเช่าอาคารโรงแรม การที่จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็เป็น
มูลกรณีจากการที่คู่กรณีในสัญญาจะต้องปฏิบัติตามภาระหนี้ต่อกันตามข้อสัญญา ส่วน
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นทนายความเมื่อได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 ให้บอกเลิกสัญญา
ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิของจำเลยที่ 3 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสิน
วาณิชย์ก่อสร้าง หากจำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างดังกล่าวก็เป็นกรณีที่
จำเลยที่ 3 ผิดสัญญา เพราะฉะนั้นการที่จำเลยที่ 3 ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยจำเลยที่
4 เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จงใจกระทำ
การฉ้อโกงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ตามฟ้องโจทก์ เพราะฟ้อง
โจทก์เป็นเรื่องละเมิด แต่โจทก์นำสืบว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาต่างตอบแทน จึงเป็นการ
นำสืบข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง ไม่อาจรับฟังได้นั้นเห็นว่า คดีนี้แม้ตามคำฟ้องโจทก์จะ
ได้บรรยายถ้อยคำเป็นทำนองว่าจำเลยทั้งสี่ไม่สุจริต การกระทำฉ้อโกงโจทก์อันเป็น
ละเมิด แต่ฟ้องโจทก์ในตอนต้นก็บรรยายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนนั้นไว้โดยละเอียดแล้วและ
ตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์ก็ขอให้จำเลยชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ตาม
สัญญาด้วย เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมาเช่นนี้ ศาลก็มีหน้าที่ต้องปรับใช้กฎหมายเรื่อง
ผิดสัญญาหรือละเมิดให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่นำสืบกันมา การนำสืบข้อเท็จจริงของ
โจทก์จึงหาต่างกับฟ้องไม่

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อต่อไปว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าช่วงอาคารจากห้างหุ้นส่วน
จำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างเพื่อทำโรงแรมมีกำหนด 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2514 เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าในวันที่ 1 กันยายน 2525 จำเลยที่ 2 ยังชำระค่า
ตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ต่อไป เท่ากับว่าจำเลยที่ 2 ยังอยู่ในอาคารที่เช่า โดย
อาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 2 มาทำสัญญาเช่า

โดยตรงกับจำเลยที่ 3 และไม่ส่งเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์อีกต่อไป ถือได้ว่า ได้มีการบอกเลิกสัญญากับโจทก์แล้วโดยปริยาย นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2525 โจทก์กับจำเลยที่ 2 จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันอีกแต่อย่างใด และแม้จะฟังว่า การบอกเลิกสัญญาระหว่างจำเลยที่ 3 กับโจทก์ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ก็ย่อมมีผลบังคับไปข้างหน้าในอนาคต ถือได้ว่าได้มีการบอกเลิกสัญญากันแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2526 โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างจากจำเลยที่ 2 นับแต่เดือนมีนาคม 2526 และหากจะฟังว่า โจทก์ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าตอบแทนการก่อสร้าง โจทก์ก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 3 ซึ่งถือได้เสมือนว่าเป็นผู้รับเงินดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 แทนโจทก์โดยปริยาย เพราะไม่เป็นการยุติธรรมที่ศาลจะบังคับให้จำเลยที่ 2 ต้องชำระหนี้ซ้ำสอง ดังนี้เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ จำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงไม่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้ และต้องฟังว่าสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.4 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ ก่อสร้าง กับจำเลยที่ 2 ยังไม่เลิกและจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญา

จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ระบุชื่อโจทก์ว่า "นายสวัสดิ์เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง" เป็นข้อระบุชัดแจ้งว่าฟ้องคดีในนามผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ จึงไม่ใช่ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างนั้น เห็นว่า นายสวัสดิ์เปาโรหิตย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 125(1) แม้จะมีคำว่า ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ต่อท้ายชื่อนายสวัสดิ์ก็ไม่ได้หมายความว่า ฟ้องคดีในนามของผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ และที่จำเลยฎีกาว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งตั้ง "เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี" น่าจะหมายถึงอธิบดีกรมบังคับคดีหาได้หมายถึง ผู้อำนวยการ

การกองพิทักษ์ทรัพย์ หรือนายสวัสดิ์ เปาโรหิตย์ นั้น เห็นว่า คำว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายความว่าเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่บังคับคดีซึ่งสังกัดอยู่ในกรมบังคับคดีมิได้มีความหมายจำกัดแต่เฉพาะอธิบดีกรมบังคับคดีหรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายดังที่จำเลยที่ 3 ฎีกาเมื่อคดีได้ความว่ากองพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดำเนินการในฐานะผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ก็ย่อมต้องเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการต่อไปว่าสิทธิการเช่าเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างที่ทำไว้กับนางจื่อเลิกไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่เชื่อว่ามี การโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมให้นายฮึงจิว จึงต้องฟังว่าสิทธิการเช่าเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างที่ทำไว้กับนางจื่อยังไม่เลิกไป โจทก์จึงมีสิทธิในเงินค่าตอบแทนตามฟ้อง

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ